

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7747/2538	บริษัท ขุมทองรัชดา จำกัด	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	การรถไฟแห่งประเทศไทย	โจทก์
	นาง นิยะดา รุจิวิวัฒนกุล	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208 วรรคสอง

คำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยไม่ได้แสดงเหตุโดยละเอียดชัดแจ้งว่าคำพิพากษาไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องอย่างไรไม่มีข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลเพื่อแสดงว่าตนอาจชนะคดีได้อย่างไรคงกล่าวแต่เพียงว่าถ้ามีการสืบพยานจำเลยแล้วจำเลยมีทางชนะคดีไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสองที่ศาลจะสั่งให้มีการพิจารณาใหม่ได้

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากอาคารพิพาท และห้ามมิให้เกี่ยวข้องอีกต่อไป ให้จำเลยชำระค่าเสียหายจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ และขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแพ้คดี

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ อ้างว่าได้แจ้งใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา หากจำเลยทราบว่าถูกฟ้อง และมีโอกาสนำพยานเข้าสืบต่อสู้คดีจะมีผลให้จำเลยชนะคดี คำพิพากษาของศาลชั้นต้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยกล่าวมาในคำขอว่า "หากจำเลยทราบว่าถูกฟ้อง และมีโอกาสนำพยานเข้าสืบต่อสู้คดี ก็จะมีผลให้จำเลยชนะคดีโดยไม่ต้องรับผิดชอบ ฟ้อง คำพิพากษาของศาลดังกล่าวยังไม่ชอบด้วยกฎหมายกล่าวคือที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ตั้งของตึกแถวพิพาท เดิมมีจำเลยและผู้อื่นเช่ามาจากการรถไฟฯ อยู่หลายราย ต่อมาก่อนสัญญาเช่าจะครบกำหนด จำเลยและผู้เช่าคนอื่น ๆ ได้ตกลงก่อตั้งบริษัทโจทก์ขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อไปทำสัญญากับการรถไฟฯ เพื่อนำมาจัดสรรแบ่งให้กับผู้เช่าคนอื่น ๆ และจำเลยและสามารถดำเนินการได้" ข้อความดังกล่าวไม่ได้แสดงเหตุโดยละเอียดชัดแจ้งว่า คำพิพากษาไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องอย่างไร ไม่มีข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลเพื่อแสดงว่าตนอาจชนะคดีได้อย่างไร คงกล่าวแต่เพียงว่าถ้ามีการสืบพยานจำเลยแล้ว จำเลยก็มีทางชนะคดี คำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา208 วรรคสอง ที่ศาลจะสั่งให้มีการพิจารณาใหม่ได้

พิพากษายืน

(ธีระจิต ไชยาคำ-ปรีชา เณลิมวณิชย์-สฤติย์ สิทธิลักษณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ